



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 1937-2025/ILN-PS0

RESOLUCIÓN FINAL 0118-2026/ILN-PS0

AUTORIDAD : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE LIMA NORTE

DENUNCIANTE : OLINDA VICTORIA GÓMEZ HUAMANÍ VIUDA DE RAMÍREZ

DENUNCIADO : BANCO GNB PERÚ S.A.¹

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDA CORRECTIVA
GRADUACIÓN DE SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS

ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO

SANCIÓN : **BANCO GNB PERÚ S.A.: 3,78 UIT**

Los Olivos, 16 de febrero de 2026

ANTECEDENTES

- Mediante la Resolución N° 1 del 26 de noviembre de 2025, el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de Lima Norte (en adelante, OPS) inició un procedimiento administrativo sancionador contra Banco GNB Perú S.A. (en adelante, Banco) por:

“(…)

(i) *Presunta infracción al artículo 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto la entidad bancaria no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir la realización de una operación no reconocida el 30 de octubre de 2024, por el importe de S/ 9 000,00 con cargo a la Cuenta de Ahorros N° *****5004 de titularidad de la señora Olinda Victoria Gómez Huamaní viuda de Ramírez, la cual no habría autorizado.*

(ii) *Presunta infracción al artículo 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto la entidad bancaria habría denegado injustificadamente la entrega de las grabaciones de seguridad correspondientes al 30 de octubre de 2024, entre las 13:40 y 14:00 horas, requeridas por la señora Olinda Victoria Gómez Huamaní viuda de Ramírez, denegatoria formalizada mediante comunicación del 29 de agosto de 2025.*

(…)”.

- La señora Olinda Victoria Gómez Huamaní viuda de Ramírez (en adelante, señora Gómez) solicitó como medida correctiva la devolución del importe de S/ 9 000,00 correspondiente a la operación no reconocida materia de denuncia, así como los intereses legales generados. Asimismo, requirió el pago de las costas y costos del presente procedimiento.
- El 5 de diciembre de 2025, el Banco presentó su escrito de descargos en los términos siguientes:
 - La denunciante carece de interés para obrar, en tanto habría atendido previamente sus reclamos, remitiéndole el comprobante de la operación cuestionada y explicándole los motivos por los cuales no era posible entregar las grabaciones de videovigilancia, por lo que no existiría materia pendiente de subsanación.
 - La operación materia de denuncia corresponde a un retiro de efectivo por ventanilla efectuado el 30 de octubre de 2024 por el importe de S/ 9 000,00, el cual fue realizado por la propia titular de la cuenta, conforme consta su firma en el comprobante. Asimismo, no existió vulneración

¹ RUC N° 20513074370



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 1937-2025/ILN-PSO

- de medidas de seguridad, toda vez que el retiro se efectuó con la tarjeta de débito con chip, ingreso de clave secreta (PIN) y firma en el vóucher, previa verificación de identidad con el Documento Nacional de Identidad (en adelante, DNI).
- (iii) En operaciones presenciales de retiro por ventanilla, la consignación de huella dactilar no constituye un requisito indispensable, siendo suficientes la validación del chip, la clave secreta y la firma de conformidad, precisando que la firma consignada en el comprobante de retiro coincidiría con la firma del DNI y con la ficha RENIEC de la denunciante.
 - (iv) La señora Gómez habría presentado reclamos similares respecto de otras operaciones y, conforme al certificado médico adjuntado por ella, presentaría un cuadro de deterioro cognitivo leve, lo que podría explicar el desconocimiento posterior de operaciones realizadas.
 - (v) En cuanto a la negativa de entrega de las grabaciones de seguridad, indicó que las imágenes de videovigilancia se almacenan únicamente por un plazo de entre 45 y 60 días hábiles, conforme a sus normativas internas y a la Ley N.º 29733 – Ley de Protección de Datos Personales, por lo que, al haber sido solicitadas fuera de dicho plazo, no era posible su remisión.
4. A través del escrito del 10 de diciembre de 2025, el Banco presentó el file de la señora Gómez correspondiente a su Cuenta de Ahorros N.º *****5004.
5. El 15 de diciembre de 2025, la señora Gómez presentó un escrito mediante el cual brindó su consentimiento para que el Banco pueda suministrar a este OPS la documentación e información que pueda contener o estar relacionada con operaciones pasivas vinculadas a su Cuenta de Ahorros N.º *****5004.
6. Por Resolución N.º 2 del 18 de diciembre de 2025, este OPS agregó al expediente los escritos del 5, 10 y 15 de diciembre de 2025, presentados por los administrados y los puso en conocimiento de la parte contraria.

ANÁLISIS

Cuestión previa: sobre la presunta falta de interés para obrar alegada por el Banco

- 7. El artículo 108º del Código establece que se declarará la improcedencia de la denuncia de parte cuando el consumidor denunciante carezca de interés para obrar².
- 8. Al respecto, el interés para obrar constituye un presupuesto vinculado a la necesidad actual de tutela administrativa, el cual se configura cuando la intervención de la autoridad resulta necesaria para resolver una controversia o incertidumbre jurídica que no ha sido satisfecha espontáneamente por el administrado obligado.

² LEY N.º 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 108.- Infracciones administrativas.

Constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. También son supuestos de infracción administrativa el incumplimiento de acuerdos conciliatorios o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes de dar por culminada la controversia, de laudos arbitrales, y aquellos previstos en el Decreto Legislativo N.º 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y en las normas que lo complementen o sustituyan.

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

- a) Si el denunciante no ostenta la calidad de consumidor final, conforme al presente Código.
- b) Si el denunciado no califica como proveedor, conforme al presente Código.
- c) Si no existe una relación de consumo, conforme al presente Código.
- d) Si ha prescrito la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracción administrativa.
- e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.
- f) Si el proveedor subsana o corrige la conducta constitutiva de infracción administrativa denunciada con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. Lo señalado no aplica en los casos que se haya puesto en riesgo la vida, salud o seguridad de las personas o se trate de supuestos de discriminación.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 1937-2025/ILN-PS0

9. En el presente caso, el Banco sostuvo que la señora Gómez carece de interés para obrar, en tanto antes de la interposición de la denuncia cumplió con atender los reclamos formulados, remitiéndole el comprobante del retiro cuestionado y brindando respuesta sobre la imposibilidad de entregar las grabaciones de seguridad solicitadas.
10. Al respecto, las imputaciones materia de análisis no se circunscriben a verificar si el Banco respondió o no un reclamo, sino a determinar si incurrió en las presuntas infracciones detalladas en la Resolución N.º 1, esto es: (i) la presunta falta de adopción de medidas de seguridad pertinentes al permitir la realización de una operación no reconocida ascendente a S/ 9 000,00; y, (ii) la presunta denegatoria injustificada de las grabaciones de seguridad solicitadas por la consumidora.
11. Respecto de la primera imputación, el hecho de que el Banco haya remitido información o copia del comprobante del retiro mediante la atención de reclamos no constituye, por sí mismo, una subsanación de la conducta, pues, dicha actuación no elimina la controversia sustantiva referida a si el servicio fue prestado bajo estándares adecuados de seguridad, ni revierten el efecto patrimonial derivado de la operación cuestionada; por lo que, subsiste la necesidad de un pronunciamiento por parte de este órgano resolutorio.
12. En cuanto a la segunda imputación, referida a la presunta denegatoria injustificada de las grabaciones de seguridad correspondientes al día y hora de la operación cuestionada, el análisis no se agota en constatar la existencia de una respuesta formal por parte del Banco. En efecto, lo que debe evaluarse es si la atención brindada fue completa y suficiente, o si, por el contrario, la negativa constituyó una limitación injustificada.
13. En consecuencia, corresponde desestimar las alegaciones sobre la falta de interés para obrar formuladas por el Banco, y continuar con el análisis de las imputaciones materia del presente procedimiento.

Sobre el deber de idoneidad

14. El artículo 18º del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe³. Por su parte, el artículo 19º del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado⁴. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

(i) Respecto de las medidas de seguridad adoptadas para la operación no reconocida

³ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

(...)

⁴ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DE LIMA NORTE****EXPEDIENTE 1937-2025/ILN-PSO**

15. El artículo 14 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por la Resolución SBS N.º 6523-2013⁵ (en adelante, Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito), establece que el cargo en cuenta derivado del uso de una tarjeta de débito se encuentra condicionado a que exista una autorización válida del titular, emitida en el marco de la relación contractual y de la normativa vigente. En tal sentido, el débito debe sustentarse en la manifestación de voluntad del usuario expresada a través de los mecanismos previstos para tales efectos.
16. El artículo 15 del citado Reglamento⁶ dispone que las tarjetas deben contar con un circuito integrado o chip que cumpla con los estándares internacionales de seguridad, como el estándar EMV, estableciendo que las reglas de seguridad definidas en el chip deben utilizarse para verificar la autenticidad de la tarjeta y validar la identidad del usuario conforme a los requerimientos mínimos previstos en el artículo 16 del propio Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito.
17. En ese sentido, el artículo 15 no regula de manera autónoma las medidas de seguridad incorporadas en las tarjetas, sino que remite expresamente al artículo 16 del Reglamento⁷, cuyo numeral 7.1

⁵ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO Y SUS MODIFICATORIAS**, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014.

Artículo 14°. - Cargos asociados a tarjetas de débito

Las empresas cargarán en la cuenta de depósitos del usuario el importe de los bienes, servicios y obligaciones que este adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de débito.

⁶ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO Y SUS MODIFICATORIAS**, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014.

Artículo 15.- Medidas de seguridad incorporadas en las tarjetas

Las tarjetas deberán contar con un circuito integrado o chip que permita almacenar y procesar la información del usuario y sus operaciones, cumpliendo estándares internacionales de interoperabilidad para el uso y verificación de las tarjetas, así como para la autenticación de pagos; para lo cual deberá cumplirse como mínimo con los requisitos de seguridad establecidos en el estándar EMV, emitido por EMVCo. Al respecto, las empresas deberán aplicar, entre otras, las siguientes medidas:

1. Reglas de seguridad definidas en el chip de las tarjetas con soporte físico, que deben ser utilizadas para verificar la autenticidad de la tarjeta y validar la identidad del usuario conforme a los requerimientos mínimos señalados en el artículo 16° del presente Reglamento.
2. Aplicar procedimientos criptográficos sobre los datos críticos y claves almacenadas en el chip de las tarjetas, así como sobre aquellos existentes en los mensajes intercambiados entre las tarjetas, los terminales de punto de venta, los cajeros automáticos y las empresas emisoras.
3. En caso las empresas emisoras permitan la autorización de operaciones fuera de línea, deben aplicar un método de autenticación de datos que brinde adecuadas condiciones de seguridad, sin afectar la calidad y el rendimiento del servicio provisto al usuario. Dichas operaciones se realizarán conforme a los límites y condiciones pactadas con el cliente, que incluirán por ejemplo límites al número de operaciones consecutivas procesadas fuera de línea.
4. Disponer de mecanismos para aplicar instrucciones sobre el chip de las tarjetas en respuesta a una transacción en línea, a fin de modificar los límites establecidos según perfiles de riesgo, así como bloquear o deshabilitar aquellas tarjetas que hayan sido extraviadas o sustraídas.

El procesamiento de transacciones en línea haciendo uso del chip de las tarjetas u otros mecanismos debe incluir como mínimo la solicitud de autorización realizada, la respuesta a la solicitud, la cual debe ser generada desde el sistema autorizador de la empresa, así como la indicación de haber aprobado o declinado la transacción generada; ello salvo en caso de excepción previsto contractualmente, donde corresponda la aprobación a la marca. Cuando la operación sea realizada haciendo uso del chip u otro mecanismo sin contacto, la autenticación de la tarjeta debe utilizar criptografía dinámica, de manera que pueda verificarse que no hubo alteración de la transacción entre la tarjeta y el terminal. Cuando se utilice otro soporte distinto a la tarjeta física, además de asegurar mecanismos de autenticación, debe evitar exponer el número de la tarjeta.

⁷ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO Y SUS MODIFICATORIAS**, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014.

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

1. Entregar la tarjeta y, en caso corresponda, las tarjetas adicionales al titular, excepto cuando este haya instruido en forma expresa que se entreguen a una persona distinta, previa verificación de su identidad y dejando constancia de su recepción.
2. En caso la empresa genere la primera clave o número secreto de la tarjeta, esta deberá ser entregada según las condiciones del numeral anterior, obligando su cambio antes de realizar la primera operación que requiera el uso de dicha clave.
3. En caso de que se utilice la clave como método de autenticación, permitir que el usuario pueda cambiar dicha clave o número secreto, las veces que lo requiera.
4. Para las operaciones que se realicen con cargo a la línea de crédito o a los depósitos previamente constituidos, la empresa debe habilitar y brindar un servicio de notificaciones para todos los usuarios para que se les informe de las operaciones realizadas con sus tarjetas inmediatamente después de ser registradas por la empresa, mediante la utilización de alguno de los siguientes mecanismo de comunicación directa tales como mensajes de texto, correo electrónico, llamadas, entre otros, que pueden ser pactados con los titulares; debiendo este servicio estar activo desde el momento de la contratación del producto. Para este servicio, las empresas pueden establecer mecanismos a través de los cuales los usuarios puedan configurar



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 1937-2025/ILN-PS0

establece que, tratándose de operaciones con tarjeta presente, se requieren dos factores: el primero, consistente en el chip de la tarjeta o su representación digital; y el segundo, referido a un mecanismo de autenticación del usuario, como la clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS).

18. En el presente caso, la señora Gómez denunció que el Banco no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que se realice una operación no reconocida el 30 de octubre de 2024, por el importe de S/ 9 000,00 con cargo a su Cuenta de Ahorros N° *****5004, la cual no habría autorizado.
19. En sus descargos, el Banco sostuvo que la operación cuestionada fue realizada de manera presencial mediante el uso de tarjeta con chip, ingreso de clave secreta (PIN) y suscripción del comprobante respectivo, indicando que tales elementos resultaban suficientes para validar la identidad de la titular. Asimismo, al absolver el requerimiento de información, alegó que, tratándose de operaciones en POS (retiro por ventanilla) el primer factor consiste en la presencia del chip de la tarjeta y el segundo factor en la clave secreta de la tarjetahabiente.
20. Con la finalidad de desvirtuar el cargo imputado, el Banco presentó como sustento principal: (i) el vóucher de retiro del 30 de octubre de 2024, en el cual consta el importe retirado, la fecha y hora de la operación (13:50:40), el número parcial de la cuenta, así como una firma atribuida a la titular; y, (ii) un reporte correspondiente al detalle histórico de transacciones del sistema interno, en el que se visualiza el registro del retiro efectuado en la referida fecha por el importe de S/ 9 000,00.
21. En cuanto al vóucher presentado por el Banco, este contiene datos generales de la transacción, tales como el importe retirado, la fecha y hora de la operación, el número parcial de la cuenta y una firma atribuida a la denunciante. No obstante, dicho documento no incorpora información técnica que permita verificar que el chip fue validado correctamente y que el PIN fue ingresado y aceptado por el sistema autorizador conforme a los estándares de seguridad aplicables.
22. Si bien el Banco alegó que, en operaciones por ventanilla, la firma consignada en el vóucher es verificada por el personal encargado tomando en cuenta el DNI y la ficha RENIEC, en el expediente no obra medio probatorio alguno que acredite que dicho cotejo fue efectivamente realizado en la operación materia de análisis. En efecto, no se ha presentado registro de consulta a base de datos, constancia del procedimiento de verificación aplicado, trazabilidad de acceso a la ficha RENIEC, ni

o limitar las notificaciones sobre la base de umbrales o variables como montos mínimos, entre otros. Los titulares pueden solicitar la habilitación o deshabilitación de este servicio, en cualquier momento, a través de los mecanismos establecidos por las empresas, los cuales no podrán ser más complejos que los ofrecidos al momento de la celebración del contrato.

5. Poner a disposición de los usuarios, la posibilidad de comunicar a la empresa que realizarán operaciones con su tarjeta desde el extranjero, antes de la realización de estas operaciones.
6. En los casos de micropago, las operaciones deben encontrarse sujetas a un monto máximo."
7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:
 - 7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.
 - 7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad.
 - 7.3 Para operaciones con billeteras móviles de terceros basadas en tokenización de tarjetas, la afiliación de la tarjeta para el uso de este servicio conforme al numeral 7.2 y las operaciones subsiguientes que se realicen deben ser autenticadas mediante la tokenización de la tarjeta y un segundo factor de distinta naturaleza.
 - 7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.
 - 7.5 Para operaciones en que no se valide el segundo factor por limitaciones fuera de su control, la empresa debe establecer reglas de aceptación o rechazo, en función al nivel de riesgo de fraude, según el sistema de monitoreo de transacciones descrito en el artículo 17° del presente reglamento. Dichas limitaciones pueden estar asociadas al terminal de atención, las prácticas del comercio o la tecnología utilizada por el usuario.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 1937-2025/ILN-PSO

otro elemento objetivo que permita corroborar que el personal interviniente realizó el contraste de identidad invocado.

23. En tal sentido, la afirmación referida a la coincidencia de firmas constituye una alegación formulada en esta instancia, pero no se encuentra respaldada por documentación que permita verificar que el proceso de cotejo fue ejecutado al momento de la realización de la operación. La apreciación *ex post* sobre la similitud gráfica de la firma no sustituye la acreditación del procedimiento de autenticación que, según el propio Banco, habría sido efectuado.
24. Por su parte, el reporte histórico de transacciones presentado por el Banco se limita a consignar el registro interno del retiro efectuado el 30 de octubre de 2024 por el importe de S/ 9 000,00; sin embargo, tampoco contiene información detallada sobre el proceso de autenticación aplicado, ni evidencia relacionada a la validación del chip, el ingreso correcto del PIN o la generación del código de autorización correspondiente.
25. En este orden de ideas, si bien los medios probatorios obrantes en el expediente permiten acreditar la existencia de un registro contable de la operación en los sistemas del Banco, lo cierto es que no resultan suficientes para demostrar que el débito efectuado con cargo en la Cuenta de Ahorros N.° *****5004 de titularidad de la señora Gómez se sustentó en una autorización válida obtenida mediante un proceso de autenticación conforme al estándar previsto en el artículo 16 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito.
26. Cabe precisar que, en su calidad de proveedor de servicios y productos financieros, el Banco se encuentra en la obligación de aportar los medios probatorios idóneos destinados a sustentar sus alegaciones, en atención al manejo especializado de información técnica sobre sus propios sistemas y a la experiencia que ostenta en el mercado financiero, circunstancias que refuerzan su carga de acreditación en el presente procedimiento. En otras palabras, correspondía a la entidad financiera demostrar no solo que la operación fue registrada y contabilizada, sino que fue ejecutada bajo un esquema de seguridad que garantice la autenticidad del instrumento y la validación efectiva de la identidad de la tarjetahabiente, conforme a los estándares previstos para dicho fin.
27. Por otro lado, el Banco sostuvo que la señora Gómez habría interpuesto con anterioridad reclamos por operaciones no reconocidas respecto de otros retiros en efectivo, los cuales también se realizaron correctamente, sugiriendo que la reiteración de tales cuestionamientos podría obedecer a un presunto deterioro cognitivo leve consignado en un certificado médico presentado por la propia denunciante. Al respecto, la existencia dichos reclamos no constituye un elemento que permita desvirtuar la controversia materia del presente procedimiento. Cada operación cuestionada debe ser analizada de manera autónoma, a partir de los medios probatorios correspondientes a la transacción específica y del cumplimiento de la norma aplicable en ese caso concreto.
28. Siendo así, la referencia a otros retiros previamente cuestionados no exonera al Banco de acreditar que, en la operación realizada el 30 de octubre de 2024 por el importe de S/ 9 000,00, se ejecutó efectivamente el proceso de autenticación exigido por la normativa sectorial y que el débito se sustentó en una autorización válida del titular. Asimismo, la invocación de un supuesto “deterioro cognitivo leve” como posible explicación del desconocimiento de la operación no constituye un elemento probatorio para acreditar la validez de la transacción cuestionada, en tanto la eventual condición de la señora Gómez no desplaza la carga probatoria que recae sobre el proveedor ni supe su responsabilidad de acreditar objetivamente el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas por el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito.
29. En efecto, aun cuando el proveedor considere que la titular pudo haber olvidado la realización de la operación, ello no lo exonera de demostrar, a través de medios probatorios idóneos, que el proceso de autenticación se ejecutó correctamente en la transacción materia de análisis; por lo que, los argumentos vinculados a reclamos anteriores o al estado cognitivo de la denunciante no resultan



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 1937-2025/ILN-PS0

determinantes para resolver la controversia, toda vez que el análisis versa en si el Banco acreditó el cumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes en la operación cuestionada.

30. En consecuencia, corresponde determinar que el Banco infringió el artículo 19 del Código, en el extremo referido a que no cumplió con adoptar las medidas de seguridad pertinentes, al permitir la realización de una operación no reconocida el 30 de octubre de 2024, por el importe de S/ 9 000,00 con cargo a la Cuenta de Ahorros N° *****5004 de titularidad de la señora Gómez.

(ii) Respetto de la presunta denegatoria injustificada de la entrega de grabaciones de seguridad

31. La señora Gómez alegó que solicitó al Banco la entrega de las grabaciones de seguridad correspondientes al 30 de octubre de 2024, entre las 13:40 y 14:00 horas, fecha y hora en que se efectuó la operación no reconocida ascendente a S/ 9 000,00 a fin de verificar la realización de la operación; sin embargo, la entidad bancaria denegó lo peticionado mediante la comunicación del 29 de agosto de 2025.
32. Por su parte, el Banco sostuvo que atendió la solicitud formulada por la señora Gómez indicando que las imágenes de videovigilancia se almacenan por un plazo mínimo de cuarenta y cinco (45) días hábiles y máximo de sesenta (60) días hábiles, conforme a su Norma de Procedimiento de Seguridad Física y Protección Civil en concordancia con la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, LPDP).
33. Obra en el expediente, la Carta de respuesta del Banco del 29 de agosto de 2025, de cuya revisión se advirtió que, en virtud de la solicitud formulada por la señora Gómez mediante banca telefónica el 23 de agosto de 2025, se le informó que las grabaciones correspondientes al 30 de octubre de 2024 ya no se encontraban disponibles debido al plazo máximo de conservación aplicable a dichos registros y en cumplimiento de lo dispuesto por la LPDP, razón por la cual la solicitud no podía ser atendida.
34. Con la finalidad de acreditar sus afirmaciones, el Banco presentó un extracto de su normativa interna advirtiéndose que su política institucional establece expresamente que las imágenes grabadas mediante el sistema de videovigilancia se almacenan por un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles, salvo que exista una finalidad o interés legítimo que justifique su conservación por un periodo mayor.
35. Al respecto, el artículo 8 de la LPDP consagra el principio de calidad⁸, conforme al cual los datos personales deben conservarse únicamente por el tiempo necesario para la finalidad que justificó su recopilación; asimismo, el artículo 28 del citado dispositivo legal⁹ establece la obligación de suprimir

⁸ LEY N° 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, publicada el 3 de julio del 2011.

Artículo 8. Principio de calidad

Los datos personales que vayan a ser tratados deben ser veraces, exactos y, en la medida de lo posible, actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados respecto de la finalidad para la que fueron recopilados. Deben conservarse de forma tal que se garantice su seguridad y solo por el tiempo necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.

⁹ LEY N° 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, publicada el 3 de julio del 2011.

Artículo 28. Obligaciones

El titular y el encargado de tratamiento de datos personales, según sea el caso, tienen las siguientes obligaciones:

1. Efectuar el tratamiento de datos personales, solo previo consentimiento informado, expreso e inequívoco del titular de los datos personales, salvo ley autoritativa, con excepción de los supuestos consignados en el artículo 14 de la presente Ley.
2. No recopilar datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.
3. Recopilar datos personales que sean actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados, con relación a finalidades determinadas, explícitas y lícitas para las que se hayan obtenido.
4. No utilizar los datos personales objeto de tratamiento para finalidades distintas de aquellas que motivaron su recopilación, salvo que medie procedimiento de anonimización o disociación.
5. Almacenar los datos personales de manera que se posibilite el ejercicio de los derechos de su titular.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 1937-2025/ILN-PSO

los datos cuando hayan dejado de ser necesarios o cuando hubiera vencido el plazo para su tratamiento.

36. En consonancia con ello, la Directiva N.° 01-2020-JUS/DGTAIPD “Tratamiento de Datos Personales mediante Sistemas de Videovigilancia” (en adelante, Directiva N.° 01-2020-JUS/DGTAIPD), emitida por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, establece en su numeral 6.13 que las imágenes obtenidas mediante los sistemas de videovigilancia deben almacenarse por un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, salvo disposición legal distinta o que exista una finalidad legítima que justifique su conservación por un periodo mayor¹⁰. Dicho estándar ha sido fijado por la autoridad competente en materia de protección de datos personales y resulta aplicable a las entidades que implementen sistemas de videovigilancia.
37. En ese sentido, no existe disposición legal que imponga a los proveedores la conservación indefinida de grabaciones de videovigilancia ni que establezca un plazo obligatorio superior al previsto en el estándar fijado por la autoridad administrativa competente. Por el contrario, el marco normativo en materia de protección de datos personales impone límites temporales al tratamiento y conservación de la información conforme a lo expuesto precedentemente.
38. En el presente caso, la solicitud del 23 de agosto de 2025 fue formulada aproximadamente diez (10) meses después de la fecha de la operación (30 de octubre de 2024), excediendo ampliamente el plazo máximo de conservación previsto tanto en la política interna del Banco como en la Directiva N.° 01-2020-JUS/DGTAIPD. En ese contexto, la negativa de la entidad financiera se sustentó en la imposibilidad material de entregar registros que ya no se encontraban disponibles al momento del requerimiento, conforme al estándar normativo aplicable; por lo que la respuesta emitida se encontraba debidamente justificada.
39. En consecuencia, corresponde declarar el archivo del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el Banco por presunta infracción al artículo 19 del Código, en el extremo referido a que habría denegado injustificadamente la entrega de las grabaciones de seguridad correspondientes al 30 de octubre de 2024, entre las 13:40 y 14:00 horas, requeridas por la señora Gómez.

Sobre la medida correctiva

40. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

-
6. Suprimir y sustituir o, en su caso, completar los datos personales objeto de tratamiento cuando tenga conocimiento de su carácter inexacto o incompleto, sin perjuicio de los derechos del titular al respecto.
7. Suprimir los datos personales objeto de tratamiento cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la finalidad para la cual hubiesen sido recopilados o hubiese vencido el plazo para su tratamiento, salvo que medie procedimiento de anonimización o disociación.
8. Proporcionar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales la información relativa al tratamiento de datos personales que esta le requiera y permitirle el acceso a los bancos de datos personales que administra, para el ejercicio de sus funciones, en el marco de un procedimiento administrativo en curso solicitado por la parte afectada.
9. Otras establecidas en esta Ley y en su reglamento

¹⁰ **DIRECTIVA N.° 01-2020-JUS/DGTAIPD, “TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES MEDIANTE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA”**
Plazo de conservación o almacenamiento de la información grabada

6.13 Las imágenes y/o voces grabadas se almacenan por un plazo de treinta (30) días y hasta un plazo máximo de sesenta (60), salvo disposición distinta en normas sectoriales. Durante ese plazo, el titular del banco de datos o encargado del tratamiento de los datos debe asegurar la reserva y confidencialidad de la información, no permitiendo la difusión, copia o visualización de imágenes por terceros no autorizados.

6.14 El registro de las imágenes, videos o audios que presenten indicios razonables de la comisión de un delito o falta debe ser informado haciendo entrega del soporte que contiene el mismo de manera inmediata a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público, según corresponda.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 1937-2025/ILN-PS0

41. La señora Gómez solicitó como medida correctiva la devolución del importe de S/ 9 000,00 correspondiente a la operación no reconocida materia de denuncia, así como los intereses legales generados.
42. En este orden de ideas, al haberse verificado que el Banco infringió lo establecido en el artículo 19 del Código, a fin de revertir los efectos de su conducta, corresponde ordenarle como medida correctiva reparadora que, dentro del plazo de quince (15) días hábiles de notificada la presente resolución, cumpla con devolver el importe de S/ 9 000,00 a la Cuenta de Ahorro N° *****5004 de titularidad de la señora Gómez, por concepto de la operación no reconocida materia de denuncia, más los intereses legales dejados de percibir, los cuales deberán calcularse desde la fecha de realización de la operación hasta la fecha efectiva de reembolso, empleando la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta.
43. El proveedor tiene la obligación de presentar ante el OPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117 del Código¹¹.

Sobre la graduación de la sanción

43. El 14 de junio de 2021, entró en vigencia el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutores del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, Decreto Supremo N° 032-2021-PCM), aplicable para los procedimientos administrativos de protección al consumidor a cargo de este despacho, en la vía sumarísima, que hayan iniciado a partir de dicha fecha. En ese sentido, en los acápites 42 al 51 de la Resolución Final N° 0294-2025/ILN-PS0 del 14 de abril de 2025¹², este despacho ha desarrollado el marco teórico concerniente a la aplicación de dicha normativa, la misma que sirve de base conceptual para su aplicación en el presente caso.
44. En el presente caso, el procedimiento administrativo incoado por la señora Gómez contra el Banco, por presunta infracción al Código, inició el 1 de diciembre de 2025, fecha en que se notificó con la imputación de cargos al proveedor denunciado; por lo que, sí corresponde aplicar la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas establecido por el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
45. Al respecto, se evidencia la existencia de la infracción administrativa cometida por el Banco vinculada a que no cumplió con adoptar las medidas de seguridad pertinentes al permitir la realización de una operación no reconocida con cargo a la Cuenta de Ahorros N.° *****5004 de titularidad de la denunciante.

¹¹ LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutor puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

¹² Para consultar el texto íntegro de la mencionada resolución, revisar el link siguiente:

<https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/540ecb11-03c1-48a1-8f2e-c4df36f0c048>



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 1937-2025/ILN-PS0

46. Asimismo, para la aplicación del *método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC*, se advierte que la infracción, descrita en el párrafo precedente, cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.
47. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en que no adoptó las medidas de seguridad necesarias al permitir la realización de una operación por el importe de S/ 9 000,00 con cargo a la Cuenta de Ahorros N.º *****5004. En ese sentido, se verifica, según lo desarrollado en el marco teórico, que encuadra en una infracción donde la cuantía es superior a 1 UIT y menor a 2 UIT, cuyo nivel de afectación (subíndice K_i) es Moderada.
48. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice K_j) debe indicarse que, de la revisión del padrón de la Sunat, se advierte que el monto de sus ingresos correspondiente al año 2024. Así, de conformidad con la información proporcionada y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de gran empresa. En suma, el valor preestablecido (K) equivale a **3,78**.
49. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que se constituyó en un solo momento, cuando se realizó la operación cuestionada. Así, este despacho estima su duración en 1 mes; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de 1. Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de 3,78.
50. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que este despacho no evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad (F = 1 o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M). Para una mejor comprensión de los criterios aplicados, graficamos los datos utilizados de la forma siguiente:

Gráfico N° 1



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 1937-2025/ILN-PS0

REPORTE DEL CÁLCULO DE MULTAS - PREESTABLECIDO	
Órgano resolutivo	PS0
RUC del sancionado	20513074370
Razón social del sancionado	BANCO GNB PERU S.A.
Tamaño del sancionado	Gran empresa
Tipo de infracción	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (01) UIT y menor a (02) UIT.
Nivel de infracción	Moderada
Factor de duración (Dt)	1.00
Multa base (UIT)	3.78
Factores agravantes y atenuantes (F)	1.00
Multa preliminar (UIT)	3.78
No supera los topes legales	
Multa final (UIT) ¹	3.78

51. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales, así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa, esta Jefatura considera que corresponde imponer al Banco una Multa Final (M*) de **3,78** UIT.

Costas y costos del procedimiento

52. El artículo 7 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, prevé que en cualquier procedimiento contencioso seguido ante INDECOPI se puede ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la denunciante o el INDECOPI¹³.

¹³

DECRETO LEGISLATIVO 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del INDECOPI, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.



53. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la denunciante las costas del procedimiento que ascienden a la suma de S/ 36,00¹⁴.
54. Al respecto, el Banco tiene la obligación de presentar al OPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de lo ordenado en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118 del Código y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución¹⁵.
55. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la interesada podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos.

RESUELVE

PRIMERO: sancionar a Banco GNB Perú S.A. con multa de **3,78** Unidades Impositivas Tributarias, por infracción al artículo 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo referido a que no adoptó las medidas de seguridad pertinentes al permitir la realización de una operación no reconocida el 30 de octubre de 2024, por el importe de S/ 9 000,00 con cargo a la Cuenta de Ahorro N° *****5004 de titularidad de la señora Olinda Victoria Gómez Huamaní viuda de Ramírez, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO: archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco GNB Perú S.A. por presunta infracción al artículo 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo referido a que habría denegado injustificadamente la entrega de las grabaciones de seguridad correspondientes al 30 de octubre de 2024, entre las 13:40 y 14:00 horas, requeridas por la señora Olinda Victoria Gómez Huamaní viuda de Ramírez, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

TERCERO: requerir al sancionado el cumplimiento espontáneo de la multa¹⁶, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 203 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento

¹⁴ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

¹⁶ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)
- Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". - Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. - Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: - Seleccionar pagos y transferencias. - Seleccionar pago de servicios. - Seleccionar Instituciones (Indecopi). - Seleccionar el concepto de pago (multas). - Ingresar el número de CUM. - Ingresar el monto a pagar.

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 1937-2025/ILN-PS0

Administrativo General¹⁷, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo¹⁸. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor¹⁹.

CUARTO: ordenar a Banco GNB Perú S.A. como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver el importe de S/ 9 000,00 a la Cuenta de Ahorro N° *****5004 de titularidad de la señora Olinda Victoria Gómez Huamaní viuda de Ramírez, correspondiente a la operación no reconocida materia de denuncia, más los intereses legales dejados de percibir, los cuales deberán calcularse desde la fecha de realización de la operación hasta la fecha efectiva de reembolso, empleando la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta.

Banco GNB Perú S.A. deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117 del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

QUINTO: ordenar a Banco GNB Perú S.A. que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución cumpla, con el pago de las costas del procedimiento ascendente a S/ 36,00 a favor de la parte denunciante. La denunciante podrá solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa.

Banco GNB Perú S.A. deberá acreditar el cumplimiento de lo señalado en el párrafo precedente ante este órgano resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva por incumplimiento del mandato.

SEXTO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32° de la Directiva 001-2021/COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación, el cual podrá ser presentado en un plazo máximo de quince (15) días

¹⁷ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

¹⁸ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforma a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

¹⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.



hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁰, caso contrario la resolución quedará consentida²¹.

SÉTIMO: informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34 de la Directiva N°001-2021/CODINDECOPI²², las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

OCTAVO: disponer la inscripción de Banco GNB Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor²³.

JOSÉ LUIS HERRERA PACHARI
Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor de Lima Norte

²⁰ DIRECTIVA 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar.
(...)

²¹ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL modificado por DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²² DIRECTIVA N° 001-2021/CODINDECOPI "DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR"

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

²³ LEY 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 119º.- Registro de infracciones y sanciones

El INDECOPI lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.